



POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

ÍNDICE

1. Objetivo.....	2
2. Abrangência	2
3. Definições.....	2
4. Diretrizes Gerais	3
5. Diretrizes específicas	5
6. Como agir em caso de violações.....	6
7. Penalidades	6
8. Treinamento e Comunicação.....	7
9. Histórico de Revisões.....	7



1. Objetivo

A presente Política de Relacionamento com Agente Públicos visa divulgar aos colaboradores e terceiros da Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB) os valores éticos e regras de conduta a serem seguidos no desempenho de suas atividades com relação a Agentes Públicos, independente do cargo ou de seu tempo de serviço.

É esperado que este documento não contemple todas as situações de relacionamento com Agentes Públicos que possam surgir no dia a dia. O objetivo da CCIB é definir princípios básicos que deverão nortear tais relações na empresa além de reforçar a necessidade de cumprir a legislação vigente.

2. Abrangência

A presente Política aplica-se a todos os colaboradores e terceiros que atuam na CCIB, inclusive prestadores de serviços, associados, sênior fellows fornecedores, conselheiros, parceiros institucionais e outros parceiros de negócios. Sua aplicabilidade ainda se estende aos colaboradores que estiverem prestando serviços em nome da CCIB ou para a CCIB.

3. Definições

- **Agente Privado:** qualquer pessoa de nacionalidade brasileira ou estrangeira que trabalhe para uma entidade privada seja de qualquer nível, pessoas físicas e jurídicas envolvendo agente privado, parentes ou cônjuges;
- **Agente Público:** qualquer pessoa de nacionalidade brasileira ou estrangeira que trabalhe para uma entidade governamental, tratada como autoridade governamental, candidatos a cargos políticos ou associado com partidos políticos, pessoas físicas e jurídicas envolvendo agente público, parentes ou cônjuges;
- **Agente Intermediário:** qualquer pessoa de nacionalidade brasileira ou estrangeira, física ou jurídica, que trabalhe ou preste serviços para esta organização, imbuída de falar em nome dela ou responsável pela negociação de contratos ou outras tratativas perante terceiros, sejam eles privados ou entidades governamentais, como autoridades ou agentes públicos;
- **Brinde:** é qualquer objeto com marca da CCIB, de outra empresa ou entidade governamental (Ex.: caneta, bloco de anotações, chaveiro, boné, pen drive, agenda, etc.);
- **Canal de Denúncias:** é a ferramenta disponibilizada pela organização para que seus colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, comunidade e outros interessados



Studying Solutions. Providing Realities.

possam fazer relatos, anônimos ou não, acerca de desvios éticos, para apuração pela organização;

- **Patrocínio:** instrumento de comunicação pelo qual a CCIB transfere dinheiro, bens ou serviços, para a viabilização de um determinado Projeto, envolvendo a negociação de contrapartidas para a CCIB. Contribui para reforçar atributos, divulgar e fortalecer a marca e a imagem da CCIB e para estreitar relacionamento com públicos de interesse;
- **PEP:** Pessoas Expostas Politicamente, assim consideradas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes;
- **Presente:** item que é oferecido gratuitamente como forma de fortalecer uma aliança comercial ou outra finalidade e que não tenha a marca da CCIB, de outra empresa ou entidade governamental.
- **Suborno:** oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de vantagem indevida de qualquer valor (que pode ser financeira ou não financeira), direta ou indiretamente, e independente de localizações), em violação às leis e normativas aplicáveis, como um incentivo ou recompensa para uma pessoa que está agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho das suas obrigações. Um suborno pode ocorrer de várias formas – como a oferta ou a entrega de dinheiro ou qualquer outra coisa de valor. De fato, mesmo práticas de negociação comuns ou atividades sociais, como a entrega de presentes ou hospitalidade, podem constituir suborno em certas circunstâncias.

4. Diretrizes Gerais

A CCIB acredita que a contribuição da sua Alta Direção, prestadores de serviços, associados, sênior fellows, fornecedores, conselheiros, parceiros institucionais e demais parceiros de negócios é o alicerce de um ambiente de trabalho íntegro e saudável para o alcance de resultados positivos.

Sendo assim, a CCIB não tolerará nem admitirá quaisquer atos ou omissões que configurem suborno ou corrupção oriundo das pessoas obrigadas por esse documento. A prática de corrupção é ato criminoso e, portanto, contrária aos interesses da organização.

A interação entre a CCIB e Agentes e Órgãos Públicos ou Repartições Diplomáticas, deve ocorrer em conformidade com as leis e regulações existentes e levando-se em consideração os princípios da transparência, boa-fé objetiva, integridade e conduta ética.



Studying Solutions. Providing Realities.

A CCIB compromete-se a atender adequadamente as requisições formais de órgãos e agentes públicos sendo que qualquer interação com eles deverá ser promovida pela gerência de relações institucionais e/ou Alta Direção da CCIB, cumprindo com as determinações inseridas na Lei de Licitações, na Lei de Improbidade Administrativa ou em quaisquer outros diplomas legais vigentes e nas melhores práticas de Direito Administrativo.

A promessa, a oferta e a doação direta ou indireta de vantagem indevida a agente público ou qualquer outra pessoa que com ele se relacione não condiz com nossos princípios e não será permitida ou tolerada. O oferecimento de qualquer brinde, presente ou hospitalidade para o agente público deve seguir estritamente as regras da política específica.

Ao participar de interações com Agentes e Órgãos Públicos ou Repartições Diplomáticas, defendemos a atuação livre, independente e imparcial dos agentes públicos e rechaçamos qualquer mecanismo capaz de fraudar ou impedir a relação de transparência e honestidade.

A Administração Pública, no uso de suas atribuições, tem o poder de fiscalizar a atuação de particulares, desde que exercida nos limites legais, e o tratamento desta organização com agentes públicos durante essas fiscalizações deverá ser baseado na transparência e integridade.

Fica vedada a contratação de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) para cargos de nível gerencial quando se configurar conflito de interesses ou quando as funções que estas tiverem na organização tenham qualquer relação direta com as funções que desempenhava no setor público. Nos casos em que for viável a contratação, será exigido que a PEP tenha reputação ilibada, sem histórico de condenação em atos de corrupção ou suborno transitados em julgado há pelo menos dez anos. Em todos os casos, será comunicado o Comitê de Ética para deliberação.

Fica vedado, ainda, quaisquer pagamentos a terceiros com conhecimento ou motivo para acreditar que o pagamento no todo ou em parte será oferecido a agente público, ainda que indiretamente, para obter ou reter negócios, ou para assegurar uma vantagem comercial, ainda que de pequenos valores, especialmente se realizados para acelerar ou garantir a execução de uma ação de rotina, não discricionária.

Quanto às contribuições político-partidárias, importa reafirmar que a organização não se envolve diretamente em qualquer dessas atividades e, portanto, não realiza contribuições dessa natureza, seja para candidatos, partidos políticos, representantes de partidos ou campanhas afins em seu nome, conforme proibição legal.



Studying Solutions. Providing Realities.

Toda atividade político-partidária deve ser exercida fora do ambiente de trabalho e do horário de expediente e não poderá utilizar quaisquer ativos ou recursos da organização. A CCIB respeita a participação de seus colaboradores em atividades políticas desde que sejam de caráter pessoal e em observância às diretrizes do Código de Conduta Ética.

5. Diretrizes Específicas

A toda e qualquer reunião entre a CCIB e algum agente ou órgão público deverá comparecer ao menos dois colaboradores previamente selecionados pela Alta Direção. Caso não seja possível o comparecimento de ambos, deverá ser registrada justificativa.

Realizada a reunião, presencial ou virtual, deverá ser redigida ata, ainda que não assinada pelos agentes públicos envolvidos, contendo:

1. Data, Hora e local;
2. Nome dos colaboradores participantes;
3. Nome, cargo e contato do(s) Agente(s) Público(s) participante(s);
4. Breve descrição do assunto tratado e dos encaminhamentos tomados.

Em caso de reunião virtual, poderá ser gravada, se possível. Todas as comunicações com agentes e órgãos públicos devem ser formalizadas e comunicadas ao departamento de Compliance, para que promova a destinação e o arquivamento de tais informações.

Em caso de participação em licitações, a gerência de relações institucionais e o compliance officer deverá acompanhar todas as fases do processo licitatório. Será também designado colaborador com expertise jurídica para o acompanhamento dos contratos administrativos, abrangendo sua revisão e sua execução.

É vedado qualquer tipo de ato lesivo a Administração Pública, fraudes, manipulação ou qualquer ato contrário às boas práticas de concorrência leal em processos licitatórios públicos. Todos os Colaboradores deverão observar o conteúdo desta Política e das disposições legais, em especial a Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) e Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no âmbito de Licitações Públicas e na celebração ou renegociação de Contratos Públicos.

Todos aqueles que, em nome da CCIB, tenham a responsabilidade de interagir com Agentes e Órgãos Públicos ou Repartições Diplomáticas devem, obrigatoriamente, ter uma conduta íntegra, ética, transparente, impessoal, livre de quaisquer práticas corruptivas, ficando terminantemente proibida a prática de qualquer ato com o propósito de lesar a administração pública e o erário, e/ou obter vantagem indevida nos termos do Código Penal Brasileiro.



Studying Solutions. Providing Realities.

Qualquer destinatário desta Política que receber proposta de vantagem indevida como condição necessária para a aprovação de qualquer ato da administração pública, ou caso tenha dúvida sobre a caracterização ou não da conduta como criminosa, deverá comunicar imediatamente o departamento de Compliance por meio do e-mail ou telefone respectivos.

Em caso de dúvidas em relação às interações com os Agentes e Órgãos Públicos ou Repartições Diplomáticas, o departamento de Compliance também poderá ser acionado.

6. Como agir em caso de violações

Quando possíveis não conformidades com nossas políticas ou eventuais violações a este documento são compartilhadas com a empresa, devemos utilizar o Canal de Denúncias da CCIB, um canal de comunicação seguro disponível em plataforma web acessível por computador, tablet ou celular, através do link: <https://sgcompliance.net/sg/camara-de-comercio-india-brasil/>

O conteúdo de todos os relatos será tratado de forma confidencial, preservando o anonimato, para permitir que qualquer um manifeste suas preocupações de modo seguro. A CCIB não tolera retaliação por qualquer pessoa contra o denunciante que, de boa-fé, relatar comportamento questionável ou possível violação dos preceitos aqui estabelecidos.

Qualquer dúvida ou questionamento também poderá ser direcionado ao Departamento de Compliance.

7. Penalidades

As ações que contrariem os termos deste documento ou demais normas e procedimentos vigentes, ainda que por mera omissão ou tentativa de burla, estarão sujeitas a aplicação das penalidades estabelecidas pelo respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviço, independente de eventuais ações civis ou criminais, incluindo, mas não limitado a advertência verbal ou escrita, suspensão, rescisão do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.



8. Treinamento e Comunicação

Todos os colaboradores serão treinados com o conteúdo específico desta Política no momento da integração. Os colaboradores que já fazem parte da CCIB na data da aprovação desta Política e os que entrarem a partir desta data serão treinados anualmente sobre o seu conteúdo. Os associados e senior fellows que assinarem contrato após a data da aprovação desta Política receberão obrigatoriamente cópia desta.

9. Histórico de Revisões

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A VERSÃO ANTERIOR
01	25/06/2024	Data de elaboração do documento.
02	01/08/2024	Inclusão dos conselheiros nos itens 2 e 4. Inclusão do compliance officer no item 5, no 4º parágrafo (licitações).

CONTROLE DE APROVAÇÃO		
ELABORADOR/REVISOR	ANÁLISE	APROVAÇÃO
Sara Albergaria		Leonardo Ananda Gomes

Belo Horizonte, 1 de August de 2024.

DocuSigned by:
Leonardo A Gomes
C387ADB766164A6...

LEONARDO ANANDA GOMES